REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Część ogólna

Obowiązuje od dnia 17 września 2026 r. · wersja 2026-09-17

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa wspólne zasady zamawiania i świadczenia usług Wykonawcy, zamawianych na Stronie Zamówienia na podstawie indywidualnie ustalonej Oferty, a także zasady zawierania i rozwiązywania umów o te usługi. Zasady świadczenia poszczególnych usług określają Warunki Szczegółowe. Serwisem w rozumieniu Regulaminu jest strona internetowa impulseo.pl wraz ze Stroną Zamówienia.

2. Usługodawcą jest **Impulseo sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku, **ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk**, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001255164, NIP 5833574549, REGON 545280003, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (dalej: **„Wykonawca"**).

3. Kontakt z Wykonawcą, w tym w sprawach obsługi Zamówień i reklamacji: adres e-mail **biuro@impulseo.pl**, telefon **+48 455 573 330**, adres korespondencyjny jak w ust. 2. Wykonawca odpowiada na wiadomości w dni robocze.

4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) **Zamawiający** - przedsiębiorca składający Zamówienie;

b) **Zamówienie** - oświadczenie Zamawiającego złożone na Stronie Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy;

c) **Umowa** - umowa o świadczenie usługi objętej Regulaminem, zawierana na warunkach Regulaminu oraz właściwych Warunków Szczegółowych;

d) **Materiały** - treści, zdjęcia, logo, dane kontaktowe oraz dostępy dostarczane przez Zamawiającego;

e) **Oferta** - indywidualne ustalenie zakresu usługi, wynagrodzenia oraz okresu świadczenia, przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę i utrwalone na Stronie Zamówienia;

f) **Strona Zamówienia** - strona pod indywidualnym adresem w domenie platnosc.impulseo.pl, na której Zamawiający zapoznaje się z Ofertą i dokumentami oraz składa Zamówienie;

g) **Warunki Szczegółowe** - dokument określający zasady świadczenia poszczególnej usługi, stanowiący integralną część Umowy, udostępniany Zamawiającemu wraz z Regulaminem przed złożeniem Zamówienia;

h) **Usługa Ciągła** - usługa świadczona przez czas oznaczony lub nieoznaczony, rozliczana w okresach rozliczeniowych, na zasadach określonych w §7.

5. Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców. Zamówienie zawiera dane identyfikujące Zamawiającego jako przedsiębiorcę, w tym numer NIP.

5a. Wykonawca nie bada, czy Umowa ma dla Zamawiającego charakter zawodowy w rozumieniu art. 385(5) Kodeksu cywilnego. Do każdego Zamawiającego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Wykonawca stosuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w §11, niezależnie od charakteru Umowy. Nie uchybia to szerszej ochronie przysługującej z mocy art. 7aa oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu, dla którego Umowa nie ma charakteru zawodowego.

5b. Jeżeli Umowa zostanie zawarta z konsumentem, stosuje się do niej bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie konsumentów; postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta nie mają wówczas zastosowania.

6. Charakter prawny poszczególnych usług oraz przepisy, które się do nich stosują, określają Warunki Szczegółowe. Jeżeli Umowa obejmuje więcej niż jedną usługę, do każdej z nich stosuje się właściwe dla niej postanowienia.

§2. Usługi, Oferta i Warunki Szczegółowe

1. Wykonawca świadczy usługi, dla których udostępnił Warunki Szczegółowe, w szczególności:

a) wykonania i utrzymania stron internetowych;

b) uruchomienia i bieżącej obsługi kampanii reklamowych;

c) pozycjonowania strony internetowej i wizytówki Google.

2. Zasady świadczenia każdej z usług, w tym jej zakres, termin wykonania, moment uznania jej za wykonaną oraz szczególne obowiązki Stron, określają **Warunki Szczegółowe** właściwe dla tej usługi. Warunki Szczegółowe stanowią integralną część Umowy. **W razie sprzeczności między Regulaminem a Warunkami Szczegółowymi pierwszeństwo mają Warunki Szczegółowe.**

3. Zakres usługi oraz wynagrodzenie ustala się indywidualnie z Zamawiającym. Ustalenia te tworzą **Ofertę**, której treść Wykonawca utrwala na Stronie Zamówienia i prezentuje Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia. Oferta określa zakres i cenę wiążące dla danej Umowy.

4. Usługi świadczone są **na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim**. Wykonawca nie świadczy usług objętych ograniczeniami eksportowymi ani wymagających koncesji lub zezwoleń. Usługi wykonywane są dla działalności zgodnej z prawem polskim; Wykonawca może odmówić przyjęcia Zamówienia zgodnie z §4 ust. 5.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim (pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom), odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne. Wykonawca zapewnia, że nabędzie od tych osób prawa w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji przewidzianych w Warunkach Szczegółowych.

§3. Warunki techniczne i zasady korzystania z Serwisu

1. Do złożenia Zamówienia niezbędne są: urządzenie z dostępem do internetu, aktualna przeglądarka internetowa oraz czynny adres e-mail.

2. Zamawiający zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Wykonawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze standardowymi zagrożeniami przesyłu danych w internecie, w szczególności ryzykiem nieuprawnionego dostępu do danych przez osoby trzecie. Wykonawca stosuje szyfrowaną transmisję danych (HTTPS).

§4. Zawarcie Umowy

1. Zamówienie Zamawiający składa na Stronie Zamówienia, akceptując Regulamin, właściwe Warunki Szczegółowe i Politykę prywatności oraz dokonując płatności. Strona Zamówienia zawiera dane Zamawiającego

oraz podsumowanie obejmujące zakres usługi wynikający z Oferty, cenę netto, kwotę podatku, cenę brutto, termin wykonania oraz zasady rozpoczęcia świadczenia usług.

2. Treść udostępniona na Stronie Zamówienia stanowi ofertę Wykonawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, wiążącą do upływu terminu ważności wskazanego na tej stronie.

3. **Umowa zostaje zawarta z chwilą zapłaty wynagrodzenia**, poprzedzonej złożeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 1. Zapłata stanowi przyjęcie oferty.

4. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w Zamówieniu potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z treścią Regulaminu, właściwych Warunków Szczegółowych i załączników oraz Polityki prywatności, w wersji obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia, w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i odtwarzanie.

5. W terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca może od niej odstąpić, w szczególności gdy Zamówienie dotyczy działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami, dane Zamawiającego okazały się nieprawdziwe albo wykonanie Umowy jest niemożliwe z przyczyn technicznych. **W takim wypadku Wykonawca zwraca otrzymaną płatność w całości, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia, na zasadach określonych w §11 ust. 4.**

6. Zamawiający oświadcza, że osoba składająca Zamówienie jest umocowana do zawarcia Umowy w jego imieniu.

§5. Wynagrodzenie i płatność

1. Wynagrodzenie oraz opłaty za poszczególne usługi określone są w Ofercie. **Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN)**, w kwotach netto, i powiększane o podatek od towarów i usług według stawki 23%. Cena brutto prezentowana jest w podsumowaniu Zamówienia przed płatnością.

2. Wynagrodzenie płatne jest w całości z góry, przy składaniu Zamówienia, chyba że Strony ustalą inaczej albo Warunki Szczegółowe stanowią inaczej. Zasady rozliczania Usług Ciągłych określa §7.

2a. W razie opóźnienia w zapłacie ustalonej części wynagrodzenia Wykonawca może wstrzymać się z dalszym wykonywaniem Umowy do czasu zapłaty, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni; o czas wstrzymania przedłuża się termin wykonania.

3. Płatność następuje za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych udostępnionego na Stronie Zamówienia, którym jest **mElements S.A. (serwis Paynow)**, albo - jeżeli Strony tak uzgodnią - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany Zamawiającemu przed dokonaniem zapłaty. Dostępne metody płatności prezentowane są przed jej dokonaniem. Opłaty i prowizje operatora płatności ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w postaci elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.

§6. Materiały i obowiązki Zamawiającego

1. Termin wykonania usługi oraz warunki, od których spełnienia rozpoczyna się jego bieg, określają Warunki Szczegółowe. **Opóźnienie w dostarczeniu Materiałów przesuwa termin wykonania o czas opóźnienia.**

2. Zamawiający dostarcza Materiały pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy albo w inny uzgodniony z Wykonawcą sposób.

2a. Jeżeli Zamawiający nie dostarczy kompletu Materiałów w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, Wykonawca wezwie go do ich dostarczenia w dodatkowym terminie 14 dni, wskazując skutki bezskutecznego upływu tego

terminu.

2b. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 2a Wykonawca może, według swojego wyboru:

a) spełnić świadczenie na podstawie publicznie dostępnych informacji o działalności Zamawiającego oraz materiałów zastępczych, albo

b) odstąpić od Umowy; w takim wypadku Wykonawcy należy się umówione wynagrodzenie pomniejszone o to, co zaoszczędził z powodu niewykonania usługi, a zwrot pozostałej części następuje na zasadach określonych w §11 ust. 4.

3. Zamawiający oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do dostarczonych Materiałów (autorskie prawa majątkowe lub licencje do zdjęć i tekstów, zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób na podstawie art. 81 prawa autorskiego, prawa do znaków towarowych i logo). Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za Materiały i zwalnia Wykonawcę z roszczeń osób trzecich z nimi związanych.

§7. Usługi Ciągłe

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do usług świadczonych w sposób ciągły, wskazanych jako takie w Warunkach Szczegółowych, w szczególności do obsługi technicznej i utrzymania strony internetowej oraz do bieżącej obsługi kampanii reklamowych.

2. Umowa w zakresie Usługi Ciągłej zawarta jest na okres wskazany w Ofercie. Dzień rozpoczęcia świadczenia oraz początek pierwszego okresu rozliczeniowego określają Warunki Szczegółowe.

3. Opłata za Usługę Ciągłą płatna jest z góry za okres wskazany w Ofercie. **Jeżeli Oferta tak stanowi, opłata należna za ten okres może zostać rozłożona na płatności miesięczne, wnoszone z góry przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego; rozłożenie opłaty na płatności miesięczne jest wyłącznie sposobem zapłaty i nie skraca okresu, na jaki Umowa została zawarta, ani nie zmienia łącznej wysokości opłaty.** Po przejściu Umowy w czas nieokreślony zgodnie z ust. 4 opłata płatna jest z góry za kolejne okresy miesięczne, w dotychczasowej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 5. **Przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu Wykonawca przesyła Zamawiającemu, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, wezwanie do zapłaty wraz z indywidualnym linkiem do płatności albo fakturę, z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni.** Zamawiający może opłacić z góry dłuższy okres, uzgodniony z Wykonawcą.

4. **O tym, co dzieje się z Umową po upływie okresu wskazanego w Ofercie - czy wygasa, czy przechodzi w czas nieokreślony - rozstrzygają Warunki Szczegółowe właściwe dla danej usługi.** Jeżeli Warunki Szczegółowe przewidują przejście Umowy w czas nieokreślony, każda ze Stron może ją wówczas wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Niezależnie od powyższego każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w zakresie Usługi Ciągłej z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym.

5. Po przejściu Umowy w czas nieokreślony Wykonawca może zmienić wysokość opłaty. O zmianie Wykonawca informuje Zamawiającego na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Zamawiający, który nie akceptuje nowej stawki, może wypowiedzieć Umowę w zakresie Usługi Ciągłej ze skutkiem na dzień wejścia zmiany w życie; brak wypowiedzenia w tym terminie oznacza akceptację nowej stawki. Zmiana nie dotyczy okresu już opłaconego.

6. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca może, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, **wstrzymać świadczenie Usługi Ciągłej** do czasu uregulowania należności. Okres świadczenia już opłacony nie ulega z tego tytułu przedłużeniu. Sposób wstrzymania świadczenia określają Warunki Szczegółowe.

7. **Opłata za okres, na jaki Umowa została zawarta, należna jest za cały ten okres, niezależnie od wybranego sposobu zapłaty.** Jeżeli Zamawiający zaprzestanie wnoszenia płatności miesięcznych, Wykonawca może wstrzymać świadczenie zgodnie z ust. 6, a opłaty za pozostałe okresy rozliczeniowe objęte okresem, na jaki Umowa została zawarta, stają się wymagalne z upływem dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wykonawca pozostaje wówczas gotów do świadczenia usługi do końca tego okresu.

8. Postanowienia ust. 7 nie uchybiają prawu odstąpienia, o którym mowa w §11 ust. 1 i 2, ani uprawnieniu do wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów, o którym mowa w ust. 4. Nie stosuje się ich również, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (§11 ust. 6).

§8. Odpowiedzialność i gwarancje

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzania prawami w zakresie niezbędnym do wykonania i przekazania rezultatów prac objętych Umową oraz że przy ich tworzeniu dołożył należytej staranności, w tym korzystał z czcionek, ikon, bibliotek i zdjęć pochodzących z legalnych źródeł, na warunkach ich licencji. Wykonawca nie udziela absolutnej gwarancji, że poszczególne elementy nie naruszają praw osób trzecich, i nie odpowiada za naruszenia, o których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć. W razie uzasadnionego roszczenia osoby trzeciej Wykonawca, według swojego wyboru, usunie lub zastąpi sporny element albo uzyska stosowną licencję.

2. Wykonawca nie gwarantuje rezultatów zależnych od czynników pozostających poza jego kontrolą, w szczególności pozycji w wynikach wyszukiwarek, zasięgu reklam ani wyników sprzedaży. Zależą one od konkurencji, algorytmów dostawców zewnętrznych, sezonowości oraz aktywności samego Zamawiającego. Szczegółowe zasady w tym zakresie określają Warunki Szczegółowe.

3. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Umowy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia otrzymanego z tytułu tej Umowy, a w zakresie Usług Ciągłych - do wysokości opłaty za jeden okres rozliczeniowy, chyba że Warunki Szczegółowe przewidują inaczej. Wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści, szkody pośrednie, utratę danych, przychodów lub renomy. Ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności nie stosuje się do: a) szkód na osobie, w tym związanych z życiem lub zdrowiem; b) szkody wyrządzonej umyślnie (art. 473 §2 Kodeksu cywilnego); **c) szkody wyrządzonej wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy; d) odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz niezgodności świadczenia z umową;** oraz w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy ograniczeń zabraniają. Ograniczeń i wyłączeń określonych w niniejszym ustępie nie stosuje się do Zamawiającego, o którym mowa w §1 ust. 5a, w zakresie, w jakim byłyby wobec niego niedozwolone.

4. Wykonawca nie odpowiada za działanie usług osób trzecich (rejestrator domeny, dostawcy czcionek, map, formularzy, CDN, operatorzy platform reklamowych i płatności), za brak opłat lub odnowień po stronie Zamawiającego, ataki na infrastrukturę, zmiany wprowadzone przez Zamawiającego po przekazaniu rezultatów prac oraz zmiany w przeglądarkach, systemach i politykach dostawców zewnętrznych po dacie wykonania usługi. Wyłączenia te dotyczą wyłącznie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i niewynikających z niezachowania przez niego należytej staranności.

5. Żadna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą ani okolicznościami poza jej kontrolą, w tym awariami lub likwidacją usług dostawców zewnętrznych, działaniami organów lub przerwami w dostępie do internetu. Powołanie się na siłę wyższą nie zwalnia z obowiązku zapłaty wymagalnych należności pieniężnych.

§9. Poufność i portfolio

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, handlowym i finansowym drugiej Strony, uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, w tym danych dostępowych do serwerów, paneli administracyjnych i kont usług zewnętrznych.

2. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych, uzyskanych zgodnie z prawem od osób trzecich lub których ujawnienia wymagają przepisy prawa albo żądanie uprawnionego organu.

3. Obowiązek poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania Umowy oraz przez 3 lata od jej zakończenia.

4. Wykonawca może prezentować rezultaty prac wykonanych na rzecz Zamawiającego w swoim portfolio, mediach społecznościowych lub jako case study, chyba że Zamawiający zgłosi sprzeciw. Sprzeciw może zostać zgłoszony w każdym czasie, a Wykonawca zaprzestaje prezentacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jego otrzymania. Korzystanie z tego uprawnienia nie stanowi naruszenia ust. 1-3.

§10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Zamawiającego i osób kontaktowych jest Wykonawca. Zasady przetwarzania tych danych określa Polityka prywatności dostępna w Serwisie.

2. Jeżeli w ramach świadczenia usługi Wykonawca przetwarza dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający, następuje to na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem tej umowy.

§11. Rezygnacja, odstąpienie i zwrot płatności

1. Zamawiającemu, o którym mowa w §1 ust. 5a (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie **14 dni** od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu wystarczy wysłać na adres e-mail wskazany w §1 ust. 3 przed upływem terminu. Można w tym celu skorzystać z wzoru formularza stanowiącego **Załącznik nr 2** do Regulaminu, który Wykonawca doręcza również wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy; skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.

2. Jeżeli Zamawiający żąda rozpoczęcia prac przed upływem terminu do odstąpienia, składa wyraźne żądanie przy Zamówieniu. W takim wypadku:

a) w razie odstąpienia w trakcie realizacji Zamawiający zapłaci za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia, w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac (art. 35 ustawy o prawach konsumenta);

b) **prawo odstąpienia wygasa z chwilą pełnego wykonania usługi**, jeżeli Wykonawca wykonał ją w całości za wyraźną zgodą Zamawiającego poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia o utracie tego prawa (art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).

3. **Rezygnacja.** Zamawiający może zrezygnować z Umowy przed jej wykonaniem. Skutki rezygnacji oraz zasady rozliczenia określają Warunki Szczegółowe właściwe dla danej usługi. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają prawu odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 - w razie odstąpienia rozliczenie następuje zgodnie z ust. 2 lit. a.

4. **Zasady zwrotu płatności.** Zwrot następuje **tą samą metodą płatności, którą posłużył się Zamawiający**, na rachunek lub instrument płatniczy użyty do zapłaty. Wykonawca dokonuje zwrotu **niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni** od dnia powstania obowiązku zwrotu; w przypadku płatności elektronicznej zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora płatności, a jego zaksięgowanie po stronie banku Zamawiającego może potrwać dodatkowo do 7 dni roboczych. Zamawiający nie ponosi żadnych opłat z tytułu zwrotu.

5. **Umowa w zakresie Usługi Ciągłej** kończy się na zasadach określonych w §7 ust. 4 oraz w Warunkach Szczegółowych właściwych dla danej usługi. Opłata wniesiona z góry za okres rozliczeniowy nie podlega zwrotowi, przy czym Wykonawca świadczy usługę **do końca opłaconego okresu**, a wypowiedzenie złożone przez Zamawiającego w trakcie tego okresu odnosi skutek na jego koniec. Zamawiający zachowuje zatem pełne świadczenie, za które zapłacił. Postanowienie niniejszego ustępu nie uchybia prawu odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 2.

6. Jeżeli Umowa w zakresie Usługi Ciągłej zostanie rozwiązana **z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy**, w tym wskutek zaprzestania świadczenia usługi przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres, obliczony proporcjonalnie do liczby pozostałych dni, na zasadach określonych w ust. 4.

§12. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług Zamawiający zgłasza na adres **biuro@impulseo.pl** albo pisemnie na adres wskazany w §1 ust. 2, wskazując numer Zamówienia, opis zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

2. Wykonawca rozpatruje reklamację w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania i informuje Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, a jej skutkiem jest zwrot części lub całości wynagrodzenia, zwrot następuje na zasadach określonych w §11 ust. 4.

4. Reklamacje dotyczące działania Serwisu, w tym procesu składania Zamówienia, Zamawiający może zgłaszać w tym samym trybie (art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§13. Zmiany Regulaminu i Warunków Szczegółowych

1. Wykonawca może zmienić Regulamin lub Warunki Szczegółowe z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług albo zmiany po stronie dostawców zewnętrznych. Wprowadzenie Warunków Szczegółowych dla nowej usługi nie stanowi zmiany Regulaminu ani Warunków Szczegółowych obowiązujących dla usług dotychczasowych.

2. O zmianie Regulaminu lub Warunków Szczegółowych Wykonawca informuje Zamawiających, którym świadczy Usługi Ciągłe, na adres e-mail, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Zamawiający, który nie akceptuje zmian, może wypowiedzieć Umowę w zakresie Usługi Ciągłej ze skutkiem na dzień wejścia zmian w życie.

3. Do Zamówień złożonych przed wejściem zmian w życie stosuje się Regulamin i Warunki Szczegółowe w brzmieniu dotychczasowym. Zmiana nie wpływa na zakres i cenę uzgodnione w Ofercie na potrzeby Zamówienia już złożonego.

§14. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zamawiający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej.

3. Zawiadomienia i oświadczenia Strony przekazują na adresy e-mail wskazane w Zamówieniu i w potwierdzeniu zawarcia Umowy; zmiana adresu wymaga powiadomienia drugiej Strony.

4. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

5. Ewentualne spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Wykonawcy. **Postanowienie zdania pierwszego nie dotyczy Zamawiającego będącego osobą fizyczną - w takim wypadku właściwość sądu określają przepisy ogólne.** Zamawiającemu będącemu osobą fizyczną, dla którego Umowa nie ma charakteru zawodowego, przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów oraz wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (POWIERZENIE PRZETWARZANIA)

1. Jeżeli w ramach świadczenia usługi Wykonawca przetwarza dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający, czyni to w rozumieniu art. 28 RODO: wyłącznie w celu wykonania Umowy, na udokumentowane polecenie Zamawiającego, którym jest zakres i sposób przetwarzania określone w Regulaminie oraz Warunkach Szczegółowych, z zachowaniem poufności oraz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych (art. 32 RODO). **Kategorie powierzonych danych, cel oraz czas przetwarzania określają Warunki Szczegółowe właściwe dla danej usługi.** Charakter przetwarzania obejmuje przechowywanie, utrwalanie, przeglądanie, usuwanie oraz przekazywanie dalszym podmiotom przetwarzającym.

2. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z dalszych podmiotów przetwarzających. Wykonawca zapewnia, że są one związane obowiązkami ochrony danych nie mniejszymi niż określone w niniejszym załączniku, oraz informuje Zamawiającego o istotnych zmianach, umożliwiając zgłoszenie sprzeciwu. Aktualny wykaz dalszych podmiotów przetwarzających, którym Wykonawca powierza przetwarzanie, jest dostępny w Polityce prywatności oraz udostępniany na żądanie Zamawiającego.

3. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym pracownicy i współpracownicy, zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

4. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy następuje wyłącznie przy zastosowaniu zabezpieczeń wymaganych przez RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim stopniu ochrony albo standardowych klauzul umownych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu, w miarę możliwości, w realizacji praw osób, których dane dotyczą, a także - biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje - w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w tym w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO) oraz w uprzednich konsultacjach z organem nadzorczym (art. 36 RODO). Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o naruszeniu ochrony powierzonych danych bez zbędnej zwłoki po jego stwierdzeniu, nie później niż w terminie 24 godzin, tak aby Zamawiający mógł dochować własnego terminu zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu (art. 33 ust. 1 RODO). Na uzasadnione żądanie Wykonawca udostępnia Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym załączniku oraz umożliwia audyt przetwarzania. Jeżeli w ocenie Wykonawcy polecenie Zamawiającego narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego.

6. Po zakończeniu świadczenia usługi Wykonawca, zależnie od decyzji Zamawiającego, usuwa lub zwraca powierzone dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie, chyba że obowiązek dalszego przechowywania danych wynika z przepisów prawa.

7. Zamawiający oświadcza, że dysponuje ważną podstawą prawną przetwarzania i powierzenia danych oraz że spełnił wobec osób, których dane dotyczą, obowiązek informacyjny, w tym co do przekazania danych dalszym podmiotom przetwarzającym oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem powierzonych danych i pokrywa uzasadnione roszczenia osób trzecich wynikłe z nieprawdziwości tego oświadczenia, z wyłączeniem przypadków leżących po stronie Wykonawcy oraz kar nakładanych bezpośrednio na Wykonawcę za jego własne uchybienia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy; skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe)

Adresat: **Impulseo sp. z o.o.**, ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, e-mail: biuro@impulseo.pl

Ja/My (\) *niniejszym informuję/informujemy (*\) o moim/naszym (\) *odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (*\):

……

Numer zamówienia: ……

Data zawarcia umowy: ……

Imię i nazwisko / nazwa Zamawiającego: ……

Adres Zamawiającego: ……

Podpis Zamawiającego *(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)*: ……

Data: ……

(\) Niepotrzebne skreślić.*